

1503737-62.2022.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Adriana Gatto Martins Bonemer

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2229724/2022 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 26931798 -

DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2229724 - 05º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Carlos Silva Nascimento

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503737-62.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503737-62.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2229724/2022 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 26931798 -

DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2229724 - 05º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Carlos Silva Nascimento

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Gatto Martins Bonemer

Vistos.

JOSÉ CARLOS SILVA NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, II e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal porque, segundo a acusação, no dia 22/08/2022, por volta das 20:05 horas, na Escola Municipal Professora Helena Rosa Barbosa, localizada na Rua João Francisco Murzi,

5210, Bairro Jardim Redentor, nesta cidade e comarca, agindo mancomunado e com unidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, tentaram subtrair, para eles, mediante escalada, coisa alheia móvel consistente em cinquenta metros de fios de cobre, avaliados em R\$ 175,03, conforme auto de avaliação, pertencentes à referida escola, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo a denúncia, no dia dos fatos, o denunciado e seu comparsa, já imbuídos no propósito de praticarem o furto, dirigiram-se à escola acima mencionada e, mediante escalada do muro, adentraram o imóvel e, com o uso de um alicate, apossaram-se da fiação acima mencionada, colocando os fios em uma sacola.

Ocorre, todavia, que guardas municipais foram acionados e cientificados da ocorrência do furto e compareceram ao local, surpreendendo o denunciado pulando o muro da escola e jogando os fios. Ao perceber a presença dos guardas, o réu pulou o muro de volta para fugir, mas foi detido, admitindo a prática delitiva, não consumando, assim, a subtração.

O comparsa do denunciado conseguiu fugir levando consigo o alicate utilizado para corte da fiação.

Destaca-se que as aulas na instituição foram interrompidas, na data dos fatos, o que prejudicou cerca de oitenta alunos.

Acompanha a peça acusatória o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/22 e 44/47).

A denúncia foi recebida, em 31/08/2022 (fls. 54).

O réu ofereceu defesa preliminar (fls. 67).

Durante instrução, foram inquiridas a representante da escola vítima, as testemunhas comuns, bem como foi interrogado o réu (fls. 98).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido e a consequente condenação do acusado, entendendo estar comprovada autoria e materialidade delitiva (fls. 100/108).

A defesa, por sua vez, alegou que deve ser aplicado o princípio da insignificância, já que o ataque ao bem jurídico é tão irrelevante que a intervenção penal se torna desproporcional; deve ser reconhecido o delito da bagatela, já que o réu tentou subtrair cinquenta metros de fios de cobre avaliados em R\$ 175,03; caso não se acolha a tese de atipicidade material do fato imputado ao réu, há que se reconhecer a participação de menor importância do agente na conduta delituosa; que devem ser admitidas apenas as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, permitindo a participação das partes influir no ânimo do Juízo; as provas colhidas nos autos não autorizam a condenação do acusado. Requeru a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal; em caso de condenação: a fixação da pena base no mínimo legal; a aplicação das causas de diminuição da pena referentes à participação de menor importância (artigo 29, § 1º, do Código Penal) e à tentativa (artigo 14, II, do Código Penal), ambas no seu grau máximo; a fixação do regime inicial aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; o direito do réu apelar em liberdade (fls. 113/123).

É o relatório. DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva e a autoria do delito estão bem demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 102), Boletim de Ocorrência (fls. 17/19), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 09), auto de avaliação indireta (fls. 44/45), bem como pelos depoimentos colhidos.

A testemunha MARIA IZABEL ALVES afirmou que é diretora da escola em questão, que sofreu o furto dos fios de cobre. Por conta disso, a escola ficou sem aulas. Na data dos fatos, a prefeitura tinha acabado de arrumar a fiação elétrica, consertada pela segunda vez, e novamente ocorreu o furto dos fios novos.

Os guardas municipais MARCOS ANTONIO AUGUSTO e ARTUR MANUEL TEODORO FILHO afirmaram que foram acionados sobre a ocorrência de furto em andamento na Escola Municipal Professora Maria Helena Rosa Barbosa e, diante disso, deslocaram-se até o local. O GCM MARCOS ANTONIO ficou do lado de fora da escola, afim de realizar o cerco, e o GCM ARTUR adentrou no local assim que o vigilante abriu a escola, momento em que avistou um indivíduo pulando o muro de cerca. Conseguiram capturar o réu e localizaram uma mochila contendo os fios elétricos. Um outro indivíduo conseguiu

fugir.

O réu foi interrogado e negou os fatos. Disse que não praticou o furto, mas apenas ajudou um terceiro, porque estava no local fumando crack.

A versão do réu restou isolada no conjunto probatório. É, ademais, inverossímil.

A autoria e a materialidade do delito restaram suficientemente comprovadas, pelos depoimentos dos policiais militares, declarações da representante da escola vítima, e demais provas colhidas nos autos.

A alegação da defesa de que a conduta do acusado não pode ser considerada fato típico, face ao irrisório valor da suposta res furtiva, deve ser afastada.

O princípio da insignificância, embora adotado por muitos, não encontra qualquer amparo na lei vigente. Não se pode esquecer que, em que pesem as boas intenções daqueles que o advogam, ele é, socialmente falando, desastroso e, apontando para a impunidade, representa um verdadeiro estímulo para a prática de pequenos delitos, que, invariavelmente, com o tempo acabam por se transformar em delitos mais graves. Além disso, os valores do bem furtado pelo réu, em que pese ser pequeno, não pode ser tido por insignificante, considerando-se a atual conjuntura econômica do País. Ademais, a conduta do réu causou prejuízo intelectual aos alunos da escola, que perderam as aulas, por falta de energia elétrica.

Por fim, a prova oral produzida nos autos demonstra que o réu adentrou no estabelecimento mediante escalada do muro, de modo que restou devidamente configurada a correspondente qualificadora

Ainda, o delito foi cometido juntamente com mais um indivíduo, que se evadiu, de modo que restou configurado o concurso de pessoas.

Por todo o exposto, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

O artigo 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal, prevê pena privativa de liberdade de 02 a 08 anos de reclusão e multa.

Primeira fase: considerando que são duas as qualificadoras, quais sejam, escalada e concurso de pessoas, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 30 dias-multa.

Segunda fase: não há agravantes ou atenuantes

Terceira fase: o crime foi tentado, razão pela qual a pena deve ser diminuída em 1/3, resultando em 02 anos e 08 meses de reclusão, mais o pagamento de 20 dias-multa. Não deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, pois participação do réu no delito não foi de menor importância, já que ele foi encontrado juntamente com os fios furtados, que estavam em uma mochila, no interior da escola.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno o réu JOSÉ CARLOS SILVA NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, II e IV c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 2 anos e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 20 dias-multa, no valor mínimo legal. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

Nos termos do art. 33, §2º, "c" do CP, a pena será cumprida em regime inicialmente aberto.

O acusado responde por outro processo por furto praticado recentemente (processo 1501568-02.2022 -fls. 25), razão pela qual deixo de substituir a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, III do CP, pois sua personalidade e conduta social contraíndicam a referida substituição.

Por não estarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da prisão preventiva, em face da quantidade da pena aplicada,

e considerando a espécie de crime praticado, permito eventual apelo do réu em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu, no rol dos culpados.

Oficie-se o TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para ter o réu suspensos seus direitos políticos.

P.I.

Franca, 24/11/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA